

晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程

“12·22”一般事故调查报告

2022年12月22日7时30分左右，安徽省圆方矿业有限责任公司承揽的吕鑫煤业外排土场治理工程东北部区域发生一起机动车倒土掩埋致人死亡一般事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，市人大常委会副主任、县委书记许利伟第一时间安排部署，要求全力做好事故善后工作。县委副书记、政府县长李雪批示要求立即开展事故调查，尽快查明事故原因，同步做好善后工作。同时责令晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程停工，积极配合事故调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）和《山西省安全生产条例》等有关法律法规，和顺县人民政府批准成立了晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程“12·22”一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急局、县自然资源局、县能源局、县公安局、县总工会、县公安局交通警察大队、李阳镇人民政府有关人员组成，并邀请和顺县纪委监委派员参加，调查组按照“四不放过”要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、谈话询问和技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位、

人员的处理及事故防范和整改措施建议。

调查认定，晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程“12·22”机动车倒土掩埋致人死亡事故是一起其他非煤一般生产安全事故。

一、事故中涉及到的人员、单位等基本情况

（一）死亡人员基本情况

死者：于天增，男，汉族，1987年11月5日出生，籍贯：山东省菏泽市人，身份证号：372926198711051854，项目承包方安徽省圆方矿业有限责任公司吕鑫煤业带班队长。

（二）自编88号自卸卡车驾驶人基本情况

驾驶人：闫永，男，汉族，1987年9月4日出生，籍贯：山西省和顺县人，身份证号：148723198709040051，项目承包方安徽省圆方矿业有限责任公司卡车司机。

（三）发包单位基本情况

晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程发包单位是山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司，该公司属其他有限责任公司。

营业执照统一社会信用代码：911400005833048490

法定代表人：杨迎军

注册资本：贰仟万圆整

公司地址：晋中市和顺县牛川乡黄岭村

公司成立日期：2011年09月20日

营业期限：长期

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(四) 承包单位基本情况

该项目的承包单位是安徽省圆方矿业有限责任公司,该公司属有限责任公司(自然人投资或控股)。

营业执照统一社会信用代码: 913402005563391063

法定代表人: 郭春光

注册资本: 壹亿捌仟万圆整

公司地址: 芜湖市镜湖区九华山路 462 号

公司成立日期: 2010 年 06 月 08 日

营业期限: 2010 年 06 月 08 日至 2040 年 06 月 07 日

经营范围: 一般项目: 非金属矿及制品销售; 土石方工程施工; 建筑工程机械与设备租赁; 建筑工程用机械销售; 电子、机械设备维护(不含特种设备)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目; 劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

安全生产许可证编号: (皖) JZ 安许证字〔2019〕012251, 主要负责人: 郭春光, 许可范围: 建筑施工, 有效期至 2025 年 01 月 10 日。

(五) 工程批复情况

该涉案的项目是从 2022 年 11 月 1 日开始实施, 对吕鑫矿区外排土场 2014 年 - 2016 年生产过程中存放剥离物运走后的区域进行复垦, 恢复此区域的土地功能。此项工作由吕鑫煤业委托给安徽省圆方矿业有限责任公司组织实施。

2022 年 10 月 15 日，吕鑫煤业制定了《吕鑫矿外排土场治理工程项目施工方案》，经相关管理及技术人员会审通过后，于 2022 年 10 月 15 日正式施工。

二、事故发生及救援经过

2022 年 12 月 21 日晚，安徽省圆方矿业有限责任公司吕鑫煤业现场主管林守兴安排带班队长于天增于 12 月 22 日早组织车队在吕鑫煤业外排土场进行覆土作业。

2022 年 12 月 22 日早 7 点左右，林守兴和于天增到达现场进行简单布置之后，林守兴开车前往吕鑫煤业回填区。林守兴离开后，于天增通过对讲机将宽体车车队队长王敬利叫至吕鑫煤业外排土场，现场要求王敬利组织车辆进行覆土作业，王敬利通过对讲机安排车辆将黄土从地表土堆积点运输至外排土场，此时现场只有于天增、王敬利两人。7 点 10 分左右王敬利在对讲机听到 80 号车司机因宽体车轮胎卡进石块难以处理请求王敬利帮助，王敬利遂驾车离开事发现场，此时现场只有于天增一人。

2022 年 12 月 22 日 7 点 10 分左右，宽体车司机闫永驾驶 88 号宽体车运输黄土至吕鑫煤业外排土场，由于天增指挥完成车辆调头、倒车、起斗。闫永起斗卸土并向前行驶 2、3 米感觉黄土卸完后，未确认于天增位置，直接驶离现场。

随后 80 号车附近的挖机驾驶员崔玉泉听到于天增在对讲机向李彦峰呼救，便通知正在处理 80 号车轮胎的宽体车车队队长王敬利去找于天增，王敬利遂驾车赶往事发现场，并在路上看到空载的 88 号车。

挖机队副队长李彦峰听到于天增在对讲机呼救后，驾驶挖掘机向于天增车辆停放位置寻找，并第一时间抵达现场。

同时安徽省圆方矿业有限责任公司吕鑫煤业现场主管林守兴从回填区返回外排土场，两人（林守兴、王敬利）与李彦峰先后到达现场，王敬利对林守兴简单诉说后开始寻找于天增。

寻找于天增期间吕鑫煤业保安洪承宝看到有人开车向事发地点聚集，便赶往地点询问，随后参与救援。

王敬利通过对讲机两次与宽体车司机闫永通话，确认于天增指挥卸土的位置并将闫永叫回。众人从土中先发现双脚后将于天增整个救出。救出时于天增口戴口罩，双腿在高处，头在低处，斜躺于土堆中。此时，林守兴、王敬利看到于天增口中呼出热气。从李彦峰听到于天增求救，到从土中扒出大概 12 分钟。

在事故现场经过心肺复苏、揉搓手脚等简单急救后，于天增被送往和顺县人民医院，8 点 15 分左右到达县人民医院。急诊科接诊抢救十几分钟后，发现患者无意识、无颈动脉搏动、无自主呼吸，抢救医生通知于天增死亡。

三、事故勘验、鉴定情况

（一）尸体检验报告：经委托县公安局司法鉴定中心对死者进行尸检，认定死者符合窒息死亡。

（二）事故车辆检测报告：经委托山西汇通司法鉴定所对“12·22”一般事故中安徽省圆方矿业有限责任公司自编 88 号自卸卡车转向系统、制动系统及自卸系统的安全技术性能进行鉴定，认定：

1.安徽省圆方矿业有限责任公司自编 88 号自卸卡车转向系统、制动系统均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定。

2.安徽省圆方矿业有限责任公司自编 88 号自卸卡车自卸系统符合 GB24938-2010《低速货车自卸系统安全技术要求》相关规定。

(三) 事故现场勘验:

事故现场位于李阳镇吕鑫煤业外排土场治理工程东北角,根据现场勘察和煤矿实地测量比对,确定事发地点位于吕鑫煤业矿界外。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)伤亡人员情况:事故造成一人死亡,无其他人员受伤。死者于天增,男,汉族,出生日期:1987 年 11 月 5 日;籍贯:山东省菏泽市人,安徽省圆方矿业有限责任公司吕鑫煤业带班队长。

(二)直接经济损失:共计 150 万元(人身损害赔偿等费用)。

五、事故发生的原因、事故类别及性质

(一) 直接原因

1.死者于天增在宽体车未完成卸土作业的情况下违章进入倒土可能埋压的危险区域,导致被车内倒出的黄土埋压,最终抢救无效死亡。

2.宽体车司机闫永在卸土完毕后未发现指挥人员被埋,直接驶离,没有及时开展救援,导致于天增被埋时间过长。

3.安徽省圆方矿业有限责任公司未按照《外排土区域治理工程安全措施》五.3“有条件情况下应在排土区域制作一个调度指挥安全平台，高度超过轮胎直径的 2/5，使指挥员不能被车辆误操作伤害”，指挥人员在现场随意走动，处于不安全环境。

（二）间接原因

1.于天增没有执行安徽省圆方矿业有限责任公司制定的《外排土区域治理工程安全措施》五.2“排土区域指挥人员必须站立在车辆左侧进行指挥，使司机能够看到，严禁站在司机盲区内”的规定，导致被埋后司机没有发现，违章作业。

2.安徽省圆方矿业有限责任公司安全生产责任制不完善，安全生产主体责任落实不到位。

一是安全生产责任制中未明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准；二是安全管理制度和安全操作规程未定期结合项目实际进行修编，不能有效指导施工现场的安全生产工作；三是未定期组织职工参加应急技能培训和警示教育活动。

3.山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司作为项目发包方，对项目承包方安徽省圆方矿业有限责任公司监督管理不到位。项目工程发包后没有定期组织专业技术人员对承包方的作业环境、施工方案、工程质量、设备和人员状态进行监督检查。

（三）事故类别及等级

依据中华人民共和国国家标准 GB/T 6441-1986，本起事故的事故类别为：其他伤害，具体为：渣土掩埋。等级为一般事故。

（四）事故性质

经调查组一致认定，晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程“12·22”倒土掩埋致人死亡事故是一起其他非煤一般生产安全事故。

六、对相关责任人员、单位的责任认定及处理建议

（一）对事故责任人认定及处理建议：

1.于天增，安徽省圆方矿业有限责任公司吕鑫煤业带班队长，作为现场指挥人员安全意识不强，在宽体车未完成卸土作业的情况下违章进入倒土可能埋压的危险区域，导致被车内倒出的黄土埋压致死，在本起事故中负直接责任。

鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

2.闫永，安徽省圆方矿业有限责任公司卡车司机，卸土时对作业地点周边安全情况查看不到位，未及时发现死者被埋，导致于天增被埋后救援不及时，在本起事故中负主要责任。

建议：依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定，建议对其给予人民币 5000 元的罚款。

3.郭春光，安徽省圆方矿业有限责任公司法定代表人，作为承包企业安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的主要负责人的安全生产管理职责不到位，未监督企业规程措施执行到位，在本起事故中应负主要责任。

建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议对其给予 2021 年年收入 40 % 的罚款。

4.李进钊，山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司安全矿长，作为发包单位分管安全主要负责人，未严格履行《山西煤炭

运销集团和顺吕鑫煤业有限公司外排土场治理工程项目施工合同》中甲方监督管理职责，在本起事故中应负重要责任。

建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对其给予 2021 年年收入 20% 的罚款。

（二）对事故相关单位的处理建议：

1.安徽省圆方矿业有限责任公司，在本起事故中，未有效履行安全生产主体责任，未监督企业规程措施执行到位，安全管理不到位，造成一人死亡，教训深刻。

建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议对其给予人民币 30 万元罚款。

2.山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司，在本起事故中，作为发包单位未有效履行监督管理责任，安全监管不到位。

建议责成山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司向和顺县人民政府作出深刻书面检查；

责成山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司对涉案相关人员给予党纪处分。

七、今后的防范和整改措施建议

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）严格落实各方责任。各有关单位要牢固树立“科学发展、安全发展”的理念，严格按照法律法规和部门规章落实发包单位、承包单位、监理单位各自的安全生产责任，全面落实各方安全生产主体责任。

（二）安徽省圆方矿业有限责任公司要深刻汲取“12·22”机动车倒土掩埋致人死亡事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，按照《外排土区域治理工程安全措施》，强化作业现场安全管理，严格执行安全措施和操作规程内容，补充增设调度指挥安全平台，实现规范作业、安全作业。

（三）安徽省圆方矿业有限责任公司要加强职工安全生产教育培训工作，坚持开展班前风险辨识评估，提高职工的安全素质，强化职工安全意识，职工要熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解应急处理措施，提高自救与互救的能力，做好安全生产工作。

（四）山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司要深刻汲取“12·22”机动车倒土掩埋致人死亡事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，将工程承包给其他单位时，要明确双方责任，严格履行合同条款中约定的安全生产管理职责，对承包期间安全生产工作要统一协调、管理、监督。

（五）严格落实安全生产工作考核，严反“三违”，构筑完善的安全制度保障体系，对不安全行为人员进行脱产教育培训。

（六）以该事故为典型案例，加大宣传教育，促进我县各生产经营单位加强全体职工岗位流程标准化培训，提高员工个人安全意识及自我防范能力。

附：晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程“12·22”一般事故调查组名单

晋能控股吕鑫煤业外排土场治理工程

“12·22”一般事故调查组

2023年7月10日